

I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RETO DEMOGRÁFICO, IGUALDAD Y TURISMO

ACUERDO de 24 de agosto de 2026, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias, sobre modificación del Acuerdo de 24 de agosto de 2018, de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias, sobre el régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus Organismos y Entes Públicos, suscrito el 17 de abril de 2026.

Antecedentes de hecho

En aplicación de la disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, con fecha 24 de agosto de 2018, la Administración del Principado de Asturias y las Organizaciones Sindicales FSES, UGT, CSIF y SAIF, representadas en la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias, y al amparo de la previsión contenida en el artículo 38 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, TREBEP), suscriben el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la administración del Principado de Asturias y de sus organismos y entes públicos, que fue ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de septiembre de 2018.

La cláusula tercera del citado Acuerdo de 24 de agosto de 2018 regula las retribuciones a percibir en la situación de incapacidad temporal por el personal incluido en el régimen de mutualismo administrativo, acordando garantizar que, para el personal incluido en este régimen en situación de incapacidad temporal al que se haya expedido la correspondiente licencia, y durante el período previo al momento a partir del cual se tiene derecho a percibir el abono del subsidio de incapacidad temporal previsto en su normativa reguladora, sus retribuciones sean del cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal, remitiendo en lo referente a la cuantía del subsidio por incapacidad temporal a la normativa reguladora del mutualismo administrativo.

El citado personal incluido en el régimen de mutualismo administrativo en situación de incapacidad temporal, a partir del día en que finalice el plazo de tres meses desde el inicio de la situación de incapacidad temporal, deja de percibir el cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal; y ello a diferencia del personal incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, ya sea funcionario, estatutario o laboral que, por aplicación de la cláusula segunda del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias de 24 de agosto de 2018, percibe un complemento retributivo que, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcanza el cien por cien de las retribuciones fijas durante todo el período de incapacidad temporal.

Con fecha 2 de julio de 2025, la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales ANPE, CCOO, SUATEA y UGT firman el Pacto Asturias Educa, por la mejora de la educación pública, que en su apartado X recoge, en consonancia con la medida ya existente en otros ámbitos del mutualismo administrativo, el compromiso de promover un expediente que garantice que todo el personal incluido en el Régimen de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en situación de incapacidad temporal al que se le haya expedido la correspondiente licencia, el subsidio de incapacidad temporal previsto en dicho Régimen sea del cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal, complementando la Administración del Principado de Asturias las cantidades que correspondan a partir del día noventa y uno, con el fin de que los funcionarios adscritos a este Régimen no perciban una cantidad inferior a la que corresponda a los funcionarios adscritos al Régimen General de la Seguridad Social y a tal efecto se modifica la cláusula tercera.

En cumplimiento de dicho compromiso, con fecha 17 de abril de 2026, la Administración del Principado de Asturias y las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, FSES, SAIF y UGT, representadas en la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias, y al amparo de la previsión contenida en el artículo 38 del TREBEP, suscriben el Acuerdo sobre modificación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus organismos y entes públicos, suscrito el 24 de agosto de 2018, dando nueva redacción a su cláusula tercera. Conforme a su cláusula segunda, el Acuerdo se aplicará a los subsidios por incapacidad temporal devengados por el personal incluido en el régimen de mutualismo administrativo a partir del día 1 de enero de 2026.

El expediente incorpora memoria económica, actualizada conforme al Acuerdo de 6 de julio de 2026, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 2026 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, publicado en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias* de 10 de julio de 2026, cifrándose el coste anual de la medida en 436.561,25 euros. La Viceconsejería de Presupuestos y Financiación Autonómica emitió informe de repercusión presupuestaria con fecha 14 de mayo de 2026 y, actualizada la valoración económica, nuevo informe de 4 de agosto de 2026, en el que se señala que la incidencia presupuestaria derivada de la actualización de las



cuantías retributivas tiene cobertura financiera en las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de 20 de mayo de 2026 para hacer frente al incremento retributivo aplicable al ejercicio 2026.

Fundamentos de derecho

Único.—De conformidad con lo establecido en el artículo 38.3 del TREBEP y en el artículo 13 i) de la Ley del Principado de Asturias 2/2023, de 15 de marzo, de Empleo Público, corresponde al Consejo de Gobierno dar validez y eficacia a los acuerdos alcanzados con la representación del personal empleado público mediante su aprobación expresa y formal.

A propuesta de la Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, el Consejo de Gobierno

ACUERDA

Primero.—Ratificar el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias sobre modificación del Acuerdo de 24 de agosto de 2018 de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus Organismos y Entes Públicos, suscrito el 17 de abril de 2026, que se incorpora como anexo.

Segundo.—Disponer la publicación del presente acuerdo en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Dado en Oviedo, a 10 de agosto de 2026.—La Consejera de Presidencia, Reto demográfico, Igualdad y Turismo, Gimen Llamedo González.—Cód. 2026-07248.

ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SOBRE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 24 DE AGOSTO DE 2018 DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SOBRE RÉGIMEN RETRIBUTIVO EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE SUS ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS.

En Oviedo, con fecha 17 de abril de 2026, la Administración del Principado de Asturias y las Organizaciones Sindicales CCOO, CSIF, FSES, SAIF y UGT representadas en la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias, convienen en suscribir el presente Acuerdo sobre modificación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus organismos y entes públicos, suscrito el 24 de agosto de 2018.

PREÁMBULO

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en su disposición adicional quincuagésima cuarta habilita a cada Administración Pública para determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que se le haya expedido licencia por enfermedad. La citada disposición fija unas mismas reglas para el personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, el personal estatutario y laboral, y otras reglas diferentes para el personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo Administrativo. En este último supuesto, se establece que cada Administración Pública podrá acordar, previa negociación colectiva, para el período de tiempo que no comprenda la aplicación del subsidio de incapacidad temporal, la percepción de hasta el cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio por incapacidad temporal, éste podrá ser complementado por el órgano encargado de la gestión de personal, previa negociación colectiva, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes de inicio de la incapacidad temporal.

En aplicación de la mencionada disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, y con fecha 24 de agosto de 2018, la Administración del Principado de Asturias y las Organizaciones Sindicales FSES, UGT, CSIF y SAIF, representadas en la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias, y al amparo de la previsión contenida en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, suscriben el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la administración del Principado de Asturias y de sus organismos y entes públicos, que fue ratificado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de septiembre de 2018.

La Clausula Tercera del citado Acuerdo de 24 de agosto de 2018 regula las retribuciones a percibir en la situación de incapacidad temporal por el personal incluido en el régimen de mutualismo administrativo, acordando garantizar que, para el personal incluido en este régimen en situación de incapacidad temporal al que se haya expedido la correspondiente licencia, y durante el periodo previo al momento a partir del cual se tiene derecho a percibir el abono del subsidio de incapacidad temporal previsto en su normativa reguladora, sus retribuciones sean del cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal, remitiendo en lo referente a la cuantía del subsidio por incapacidad temporal a la normativa reguladora del régimen de mutualismo administrativo. En este sentido, el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado establece que:

“1. La prestación económica en la situación de incapacidad temporal consistirá:

a) (Derogado)

b) Desde el cuarto mes percibirá las retribuciones básicas, la prestación por hijo a cargo, en su caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, cuya cuantía, fija e invariable mientras dure la incapacidad, será la mayor de las dos cantidades siguientes:

1ª.- El 80 por 100 de las retribuciones básicas (sueldo y trienios y grado, en su caso), incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondientes al tercer mes de licencia.

2ª.- El 75 por 100 de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes de licencia.

(.....)

3. En ningún caso la suma resultante de las cantidades a cargo del órgano para el que presta sus funciones el mutualista y la del subsidio podrá exceder del importe de las percepciones que el funcionario tuviera en el tercer mes de licencia.”

El Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Mutualismo Administrativo, desarrolla en sus artículos 95 a 98 el subsidio por incapacidad temporal.

Así pues, el personal incluido en el régimen de mutualismo administrativo en situación de incapacidad temporal, a partir del día en que finalice el plazo de tres meses desde el inicio de la situación de incapacidad temporal, deja de percibir el cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal; y ello a diferencia del personal incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, ya sea funcionario, estatutario o laboral, que, por aplicación de la cláusula segunda del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias de 24 de agosto de 2018, percibe un complemento retributivo, que, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcanza el cien por cien de las retribuciones fijas durante todo el periodo de incapacidad temporal.

Por su parte, la Ley del Principado de Asturias 2/2023, de 15 de marzo, de Empleo Público, regula en su artículo 136.2 la prestación económica complementaria, garantizando al personal funcionario incluido en el régimen de Mutualismo Administrativo y Judicial en situación de incapacidad temporal al que se le haya expedido la correspondiente licencia, y durante el periodo previo al momento a partir del cual se tiene derecho a percibir el abono de subsidio de incapacidad temporal previsto en su normativa reguladora, que sus retribuciones sean del cien por cien de las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a sus retribuciones fijas del mes anterior al inicio de la incapacidad temporal. Para el periodo de tiempo en el que se aplique el subsidio de incapacidad temporal, remite a la normativa reguladora del régimen de mutualismo administrativo. En la situación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, la prestación reconocida por la entidad correspondiente se complementará, durante el periodo de duración de esta incapacidad, hasta el cien por cien de las retribuciones fijas y periódicas que se percibían el mes anterior a aquel en que tuvo lugar la incapacidad. El punto tercero del artículo 136 establece que lo anterior se entiende sin perjuicio de la prevalencia de los pactos y acuerdos alcanzados por cada una de las Administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la ley, de conformidad con la normativa básica.

Con fecha 2 de julio de 2025, la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales ANPE, CCOO, SUATEA y UGT firman el *Pacto Asturias Educa, por la mejora de la educación pública*, que en su apartado X recoge, en consonancia con la medida ya existente en otros ámbitos del mutualismo administrativo, el compromiso de promover un expediente que garantice que todo el personal incluido en el Régimen de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en situación de incapacidad temporal al que se le haya expedido la correspondiente licencia, el subsidio de incapacidad temporal previsto en dicho Régimen sea del cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal, complementando la Administración del Principado de Asturias las cantidades que correspondan a partir del día noventa y uno, con el fin de que los funcionarios adscritos a este Régimen no perciban una cantidad inferior a la que corresponda a los funcionarios adscritos al Régimen General de la Seguridad Social.



En virtud de lo anteriormente expuesto, se alcanza el presente **ACUERDO**, con arreglo a la siguiente cláusula:

Primera.- Modificación de la cláusula tercera del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la administración del Principado de Asturias y de sus organismos y entes públicos, suscrito el 24 de agosto de 2018, quedando redactada en los siguientes términos:

Tercera. Retribuciones a percibir en la situación de incapacidad temporal por el personal incluido en el régimen de mutualismo administrativo.

Se acuerda garantizar, que, para el personal incluido en el régimen de mutualismo administrativo en situación de incapacidad temporal al que se le haya expedido la correspondiente licencia, durante el periodo previo al momento a partir del cual se tiene el derecho a percibir el abono del subsidio por incapacidad temporal previsto en su normativa reguladora, sus retribuciones sean del cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal; complementando la Administración del Principado de Asturias las cantidades que correspondan a partir del día en que finalice el plazo de tres meses desde el inicio de la situación de incapacidad temporal con el fin de que los funcionarios adscritos a este régimen no perciban cantidad inferior a la que corresponde a los funcionarios adscritos al régimen general de la Seguridad Social.

Segunda.- El presente Acuerdo se aplicará a los subsidios por incapacidad temporal devengados por el personal incluido en el régimen de mutualismo administrativo a partir del día 1 de enero de 2026.

Por la Administración del Principado de Asturias

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO

Fdo.: Miguel Ángel Rodríguez Fernández

Por las Organizaciones Sindicales

CCOO

CSIF

FSES

SAIF

UGT